رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٢٦٣ لعام ١٤٣٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٦٦٦ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/١٠هـ

المَوضُوعَاتُ

تعويض - تعويض عن عمل مادي - توقيف - مجاوزة مدة التوقيف - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - سلطة المحكمة في تقدير التعويض.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها (شرطة محافظة جدة) بتعويضه عن توقيفه دون وجه حق - تضمن النظام أن لرجل الضبط الجنائي إيقاف المتهم مدة أربع وعشرين ساعةً، ولا يجوز مجاوزة تلك المدة إلا بأمر كتابي من المحقق - الثابت قيام المدعى عليها بإيقاف المدعي قرابة الثلاثة أشهر بالمخالفة للنظام، ثم قيامها بإحالته إلى جهة التحقيق؛ مما يتقرر معه خطؤها - تضرر المدعي من خطأ المدعى عليها بحرمانه من راتبه وتحصيل كسبه - استحقاق المدعي التعويض وفق تقدير المحكمة المبني على رواتب وأجور المدعي أثناء فترة الإيقاف - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الرسول ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار".
- القاعدة الفقهية: (الضرر يزال).
- المادة (٣٣) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ ١٤٣٢/٥/١٣هـ ورد إلى هذه المحكمة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي والتي أقامها ضد شرطة محافظة جدة والتي لخصها المدعي في جلسة ١٤٣٢/٦/٧هـ، حيث ذكر أن دعواه تتمثل بأن المدعى عليها أوقفته بتاريخ ١٤٢٩/١١/١٥هـ، ولم تطلق سراحه إلا بتاريخ ١٤٣٠/٣/٢٨هـ بسبب بلاغ كيدي من الشركة التي كان يعمل بها سابقاً، وبسبب الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به، فإنه يطلب التعويض بمبلغ مليون وستمئة ألف ريال. بعد ذلك سألته الدائرة عما إذا كان يعمل حين القبض عليه، ومقدار الراتب الذي كان يتقاضاه؟ فأفاد بأنه كان يعمل تحت التدريب لدى شركة (...) بمرتب يبلغ (٣٠٠٠) ريال، ونسبة المبيعات قدرها (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال إضافية. بعد ذلك سألته الدائرة عن مؤهله العلمي؟ فأفاد يحمل درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الزراعية من جامعة القاهرة. وفي جلسة ١٤٣٢/٧/٥هـ طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها الجواب عن الدعوى، فقدم خطاباً موجه من مدير الشؤون القانونية بمنطقة مكة المكرمة إلى مدير شرطة المنطقة متضمناً طلب الإفادة عن القضية الماثلة، وحيث لم يردهم الجواب حتى تاريخه، فإنه يطلب إمهاله لإحضار الرد في الجلسة القادمة. بعد ذلك قدم المدعي مذكرةً من صفحة واحدة والتي ذكر فيها أنه يتظلم مما لحق به من ضرر مادي ونفسي وأدبي جراء توقيفه لمدة مئة

وثلاثين يوماً، وما سببه ذلك التوقيف من آثار. ثم أرفق عدداً من المستندات تمثلت في عقد اتفاق شراكة تجارية وشهادة قيد في الجامعة. وبجلسة ١٤٣٢/٨/١١هـ قدم المدعي مذكرةً من صفحة واحدة أكد فيها أنه كان يعمل متدرباً لدى مؤسسة (...) ويتقاضى راتباً مقداره ثلاثة آلاف ريال، إضافةً للعمولة، كما كان شريكاً لمؤسسة (...)، وكان دخله يتراوح بين (٢٤,٠٠٠) ألف ريال، و(١١,٠٠٠) ألف ريال تقريباً، مرفقاً بمذكرته صورةً من كشف حسابه البنكي للأشهر الثلاثة السابقة لإيقافه. وبسؤال الدائرة له عما إذا كان هناك عقد يثبت العلاقة التعاقدية بينه وبين مؤسسة (...)؟ فأجاب بالنفي. أما عن شراكته مع مؤسسة (...) فسبق وأن قدم صورةً من الاتفاقية المبرمة بينه وبين المؤسسة. وأضاف في مذكرته: بأنه كان يعمل ويتقاضى راتباً وعمولات تصل إلى سبعة آلاف ريال، وأن عدد أيام توقيفه في شرطة الشرفية والسجن العام مئة وثلاثون يوماً، وأنه كان شريكاً بنظام النسبة مع مؤسسة (...)، وأدّى اتهامه وتوقيفه إلى فض الشراكة، وكان متوسط دخله للشهر الأول تسعة عشر ألفاً ومئتين، وللشهر الثاني أربعة وعشرين ألفاً وسبعمئة، وللشهر الثالث أحد عشر ألفاً وسبعمئة ألف ريال تقريباً، وقد تم التحفظ على البضاعة موضوع القضية في الشرطة وبسبب سوء تخزينها أدى ذلك إلى تلفها، وما زال مديوناً بقيمتها بما يعادل مئتي ألف ريال، وقد تم تشويه سمعته وهز الثقة بينه وبين زبائنه والتجار ولا يستطيع إعادة الثقة والتعامل معهم، كما أنه لا يستطيع الحصول على عمل وما زال يطالب ببعض الديون إثر توقيفه تلك الفترة من إيجار وسلفيات وغيرها، كما أنه

أثناء توقيفه تم توكيل محامٍ، وقد خسر أتعاب القضية للمحامي بما يقارب خمسين ألف ريال، كما تم فرض غرامة على إضافة أولاده على الإقامة ومازال لا يستطيع إضافتهم بسبب التأخير، لكل طفل غرامة ألف ريال، وختم مذكرته بطلب الحكم بالتعويض عن تلك الفترة بمبلغ قدره مليون ريال. وبجلسة ١٤٣٢/٨/٢٥هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً من صفحة واحدة ذكر فيها أنه تم القبض على المدعي بتاريخ ١٤٢٩/١١/١٥هـ بناءً على شكوى مقدمة من الشركة التي يعمل بها متهمة إياه بالسرقة، وبتاريخ ١٤٢٩/١٢/٢٢هـ تنازلت الشركة عن الحق الخاص موضحةً أنه قد استبان لها عدم صحة ما اتهم به المدعي، وبتاريخ ١٤٣٠/٣/٢٥هـ تم إفادة إدارته بحفظ الدعوى من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، وختم مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوى؛ كون جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في حق المدعي صحيحة ووفق الأنظمة والتعليمات. فسألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن تاريخ إحالة المدعي للهيئة؟ فأفاد بعدم علمه طالباً الرجوع لإدارته للاستفسار عن ذلك. كما طلبت منه الدائرة تقديم محاضر الإيقاف والإحالة للهيئة، وكذا محضر الإفراج، فاستعد بذلك. وبجلسة ١٤٣٢/١١/٢٠هـ قدم ممثل المدعى عليها صورةً من أمر التوقيف، وصورةً من أمر التمديد، وصورةً من خطاب مدير شرطة الشرفية إلى هيئة التحقيق بتاريخ ١٤٣٠/٣/١٠هـ، وصورةً من الخطاب الصادر من رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بتاريخ ١٤٣٠/٣/٢٥هـ، إضافةً إلى صور من خطابات أخرى من تقرير نهائي للتحقيق في قضية تتعلق بالمدعي في عام ١٤٢٧هـ تم إطلاع المدعى

عليها. وأضاف ممثل المدعى عليها أنه يطلب الإمهال لإحضار باقي محاضر التوقيف لعدم ورودها من الجهة المختصة. وبجلسة ١٤٣٣/١/١٨هـ كرر المدعي ما ورد في دعواه طالباً التعويض عن سجنه لمدة (١٣٢) يوماً في شرطة الشرفية بسبب اتهامه في قضية سرقة، وأنه تم إطلاق سراحه من هيئة التحقيق والادعاء العام لعدم إدانته، وقرر الأطراف الاكتفاء. فأصدرت الدائرة حكمها القاضي: بعدم اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى. والمؤيد بموجب حكم دائرة الاستئناف الأولى بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة بتاريخ ١٤٣٢/٢/١٨هـ. ثم أوضح المدعي تقدمه إلى المحكمة العامة بجدة والتي أصدرت حكمها بعدم اختصاص محاكم القضاء العام ولائياً بنظر الدعوى وفقاً للحكم القضائي رقم (٤٠١٣٢١٧٠٤) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٤هـ. ثم صدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم (١٤٢/ت) وتاريخ ١٤٤١/٧/٩هـ المنتهي إلى اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعوى. ثم تقدم المدعي بالتماس إعادة نظر أمام دائرة الاستئناف الإدارية، فأصدرت دائرة الاستئناف الإدارية الثالثة بجلستها المؤرخة في ١٤٤٢/٣/٢٥هـ حكمها القاضي بالعدول عن تأييد حكم عدم الاختصاص، والقضاء مجدداً باختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى. وفور ورود الدعوى، باشرت الدائرة النظر فيها بجلساتها المتعددة، وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي، فيما أكد ممثل المدعى عليها على إجابته السابقة. وبجلسة هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي أو وكيل عنه، فيما قرر ممثل المدعى عليها اكتفاءه، ولكون الدعوى صالحة

للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها المبني على الأسباب التالية.

الأسباب

لما أقام المدعي هذه الدعوى بُغية الحكم بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية عن سجنه من دون وجه حق؛ فإن هذه الدعوى تكون بناءً على تكييفها النظامي الصحيح من قبيل دعاوى التعويض التي تختصُّ المحاكم الإدارية بنظرها وفقاً للمادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصَّت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وعن قبول الدعوى شكلاً، وبما أن النظر في دعوى التعويض مشروط بالمطالبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به طبقاً للمادة (٤) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ١٤٠٩/١١/١٦هـ، وبخصوص هذه القضية فإن المدعي قد تم الإفراج عنه في تاريخ ١٤٣٠/٣/٢٨هـ، وتقدم للمحكمة مطالباً بحقه في التعويض في تاريخ ١٤٣٢/٥/١٤هـ؛ ما يعدّ تقدمه مقبولاً لاستيفاء المدد

المنصوص عليها نظاماً، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة شرعاً ونظاماً؛ ما يتعين معه قبولها شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فالثابت من أوراق القضية أنه تم إيقاف المدعي من قبل الشرطة بتاريخ ١٤٢٩/١١/١٥هـ، ولم تحله لهيئة التحقيق والادعاء العام إلا بتاريخ ١٤٣٠/٢/٧هـ وفقاً لخطاب مدير مركز شرطة الشرفية ذي الرقم (١٦٤٢/١١) وتاريخ ١٤٣٠/٢/٧هـ، وإعمالاً لرقابة القضاء الإداري على تصرفات جهة الإدارة، وتأسيساً على ما قُرر في المادة (٣٣) من نظام الإجراءات الجزائية، ونصها: "لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، على أن يحرِّر محضراً بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعةً إلا بأمر كتابي من المحقق، فإذا لم يكن المتهم حاضراً، فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره، وأن يبين ذلك في المحضر"، فالمادة تنص بدلالةٍ صريحةٍ على منع الشرطة من تمديد الإيقاف إلى ما يزيد عن (٢٤) ساعة إلا بإذنٍ من المحقق، وبعرض هذه الواقعة على المادة المشار إليها يتبين خطأ الشرطة في إيقافه من تاريخ ١٤٢٩/١١/١٥هـ حتى تاريخ ١٤٣٠/٢/٧هـ ولمدة (٨٢) يوماً. ولما كان من المتقرر شرعاً ونظاماً أن (الضرر يزال)، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار"، فالواجب هو إزالة الضرر ودفعه قبل وقوعه ورفعه بعد تحققه. وبالنظر إلى وقائع الدعوى ومرفقاتها ومستنداتها، يظهر أن خطأ جهة الإدارة ظاهرٌ بيّن لما

تقدم الإشارة إليه، ومن المتقرر أن التعويض يقومُ على أركانٍ ثلاثةٍ محددة، متى ما اجتمعت وتحققت فقد وجبَ التعويض وانعقدت المسؤولية التقصيرية للتعويض. وبما أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التعويض يقوم على أركان ثلاثة: أولها: التعدي المعبر عنه قانوناً بالخطأ. وثانيها: تحقق وقوع الضرر. وثالثها: الإفضاء المعبر عنه قانوناً بالعلاقة السببية. وأنه لابد من النظر في توفر الأركان الثلاثة، فإن اجتمعت كان للمدعي الحق في حصول التعويض عن جميع الأضرار، وإن اختل منها ركن واحد سقط الحق في التعويض جملةً واحدةً. وبالنظر إلى الدعوى الماثلة نجد أن المسؤولية التقصيرية قد انعقدت فيها، وأن التعويض قد ترتب ووجب بناءً على الخطأ الحاصل فيها، فالركن الأول متمثلٌ في أن جهة الإدارة قد تجاوزت المدة المأذون بها في الإيقاف وفقاً للمادة (٣٣) من نظام الإجراءات الجزائية. والركن الثاني يتمثل في حرمان المدعي من راتبه وتحصيل كسبه. والركن الثالث وهي العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ظاهرةٌ ومتمثلة في إفضاء خطأ المدعى عليها وهو الإيقاف إلى التسبب بوقوع الضرر على المدعي وتوقف راتبه. ولأن المدعي قد ذكر أن راتبه الشهري الذي فاته بسبب إيقافه يبلغ (٣٠٠٠) ريال، وحيث إن مشمول ما سلف من إيقاف المدعى عليها للمدعي من دون وجه حق ثابت وظاهر طيلة المدة الزمنية التي تُجاوز ما نص عليه المنظم، وحيث إن المنظم أوعز للمدعى عليها صلاحية الإيقاف لمدة (٢٤) ساعةً، بما يعادل يوماً واحداً، فقد ثبت أمام الدائرة إخلال المدعى عليها بإيقاف المدعي لمدة (٨١) يوماً، وهي ما تتجه الدائرة لتعويضه وجبره، واضعة نصب عينها ما يتقاضاه

المدعي من مرتّب وأجور طيلة مدة وزمان إيقافه. ولما كانت المسألة عائدة إلى سلطة القاضي التقديرية في تحديد الضرر وفق ما يستجليه من حق؛ وعليه فإن الدائرة تقضي بتعويض المدعي مبلغاً قدره ثلاثون ألف ريال، ورفض ما عداه من تعويضات يتكئ عليها المدعي دون إثبات قاطع في وفاق الدعوى. وإذ تنتهي الدائرة القضاء بذلك لترى أن فيما انتهت إليه جابراً للضرر، وترى الدائرة ملاءمته لواقع المدعي، وهو كفيل لسدّ حاجته السابقة باعتبار حاله ومآله. ولكل ما سبق تقضي الدائرة بتعويض المدعي عن مدة إيقافه بمجموع يخلص إلى (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال، وإن الدائرة وهي تنتهي إلى ما سلف بيانه لترى موافقته لميزان العدالة متوخية بذلك تحقيق الحق والإنصاف في الدعوى مراعية حال المدعي والمدعى عليها.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام شرطة محافظة جدة بأن تدفع لـ(...) مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.